

Trames de cas pratiques thème par thème

Attention, ces trames sont des « types » pour vous aider dans la méthodologie. Elles doivent être adaptées pour chaque cas pratique.

Conseils généraux :

- Un cas pratique est un devoir juridique, à l'instar du commentaire d'arrêt ou de la dissertation (et même du contrôle de connaissances...). Dans chacun de ces exercices, vous devez faire preuve de rigueur. La rigueur, c'est la précision, l'exactitude de vos raisonnements. Par exemple, vous ne pouvez pas citer un arrêt sans donner la date, la juridiction et la portée. En deuxième année de Licence, vous ne pouvez plus vous contenter de réponse « à peu près ». La même idée se retrouve dans vos majeures de cas pratiques : vous ne pouvez pas citer une exception sans le principe... la logique est un corolaire de la rigueur !

Ex : Lorsque vous citez un article qui vous dit « par dérogation à l'article 113-8 du Code pénal... » : vous devez au préalable avoir cité 113-8 CP !

Idem, lorsque dans un cas pratique sur la loi pénale dans le temps, la territorialité s'applique en principe mais exception car immunité diplomatique, vous devez d'abord faire un syllogisme pour expliquer que la territorialité devrait s'appliquer.

Travaillez sur la rigueur et vous verrez, vos notes seront bien meilleures !

- Comme tout devoir écrit (juridique ou non), vous devez bannir les expressions orales « son ex » « du coup ». Vous devez faire des phrases claires, simples, mais avec une expression écrite correcte. De même, dans la mesure du possible, relisez-vous, évitez de faire des fautes d'orthographe ou de conjugaison à chaque phrase, cela donne une mauvaise impression à votre correcteur.
- Le meilleur conseil que je puisse vous donner en L2 dans la résolution d'un cas pratique, c'est d'oublier l'originalité : soyez scolaire, reprenez les trames « types » ci-dessous et adaptez-les, mais ne vous essayez pas à faire des parties trop abracadabrantesques. Parfois, lorsque vous lisez le cas en première lecture, vous êtes affolés car il comporte des notions que vous n'avez pas vu : c'était le cas pour le cas pratique semaine A sur la loi pénale dans l'espace : le droit pénal des affaires. Pas de panique, nous savons que ce n'est pas au programme et nous ne vous attendons pas là-dessus, raisonnez comme vous avez l'habitude de le faire pour un cas pratique sur la loi pénale dans l'espace et faites abstraction de la matérialité de ces infractions qui vous paraissent trop compliquées. C'est également le cas pour les séances sur l'élément matériel et l'élément moral : nous voulons vérifier que vous avez compris les notions de matérialité, intention, non-intention, tentative... nous ne vous attendons pas sur des démonstrations de droit pénal spécial (qualification précise des infractions, programme de Master 1). Si le cas pratique est à faire à la maison : nous serons plus exigeants car nous savons que vous avez accès aux manuels. En partiel, servez-vous de votre code, il est donc indispensable d'avoir en

amont appris à s'en servir. Le droit pénal est une matière complexe qui nécessite de l'apprentissage, une rigueur et des automatismes qui viendront avec le temps.

- Certains d'entre vous sont étonnés d'entendre que s'agissant de la mineure, il faut faire des suppositions et des démonstrations, pensant que c'est réservé aux commentaires d'arrêt. Pour vulgariser la différence : un commentaire d'arrêt / d'article, vous devez expliquer l'arrêt / l'article, discutez son contexte, sa portée, son application.

Dans la majeure d'un cas pratique, vous ne devez pas mentionner pourquoi la loi a été créée, modifiée... il ne faut pas discuter la loi, mais les faits en mineure ! La grande différence entre le commentaire d'arrêt et le cas pratique est donc qu'on ne discute pas la même chose. Dans un cas pratique, vous allez discuter les faits et démontrer si oui ou non, ils correspondent à l'incrimination prévue dans votre majeure.

- La majeure d'un cas pratique, c'est les règles de droit (loi, règlement, jurisprudence, théories doctrinales...), vous ne devez en aucun cas parler des faits ou citer le nom d'un personnage du cas pratique dans cette partie !
- Enfin, vous êtes nombreux à ne pas comprendre l'intérêt et la raison d'être du cas pratique. En réalité, dans votre future vie de praticien, c'est l'exercice que vous rencontrerez tous les jours (à quelques petits détails près) si vous êtes avocat ou procureur. Un exemple : vous aurez l'occasion de rédiger des mémoires pour demander la non-prolongation de la détention provisoire de votre client devant le Juge des libertés et de la détention. C'est un cas pratique : en droit, en fait (en l'espèce), conclusion. Vous allez démontrer au Juge que les faits d'espèce (le cas de votre client : les faits présumés commis, sa personnalité...) n'entrent pas dans les prévisions légales de la règle de droit citée en majeure et vous allez conclure que votre client n'a pas sa place en détention provisoire qu'il doit être libéré. Vous comprenez bien ici que l'avocat ne va pas se contenter de rester en surface dans la mineure mais qu'il va se livrer à une réelle **démonstration** pour **convaincre** le juge. C'est exactement la même chose qu'on vous demandera pendant vos études de droit : convaincre votre enseignant, avec des mineures bien construites, convaincantes ! Il n'y a pas d'évidence en droit, tout doit être analysé, démontré.
- Ne faites pas de titres de commentaires : Voici quelques titres que j'ai pu voir dans les copies et qui ne conviennent pas en cas pratique : « l'application ambiguë du principe de territorialité » : ne qualifiez pas les titres. Autre ex : « le refus d'application du principe de personnalité » : vous ne pouvez pas conclure dans votre titre. Faites des titres simples : une partie par personnage et des titres simples, il faut que votre correcteur voit directement de quoi et de qui vous allez traiter dans chacune de vos parties. (Ex : I- Les faits commis par Julie A- La compétence territoriale B- La compétence personnelle active II- Les faits commis par Paul A- La compétence territoriale....). Ne faites pas de titres « l'infraction occulte » : de quoi parlez-vous ? quelle infraction occulte ?

Légalité

Dans le thème sur la légalité, vous pourrez retrouver les questions d'application de la hiérarchie des normes. Si rien ne vous indique dans les faits du cas pratique que cela pose problème, vous ne devez pas traiter de la légalité. Ce thème est celui qui tombe le moins en concours : il s'agit en réalité d'une introduction au droit pénal et parfois se recoupe avec le programme de droit pénal de l'UE (quand il s'agit de confronter le droit interne au droit de l'UE), ou avec le programme du droit administratif (REP).

Pour rappel la pyramide de Kelsen :

- Bloc de constitutionnalité
- Bloc de conventionnalité
- Bloc de légalité
- Bloc réglementaire

Gardez toujours cette pyramide à l'esprit pour résoudre vos cas pratiques sur la légalité. Le règlement doit respecter la loi, qui doit respecter les conventions, qui doivent respecter la constitution. Notez également que le règlement ne doit pas uniquement respecter la loi, mais aussi les conventions, la constitution. Même raisonnement : la loi ne doit pas uniquement respecter la convention, mais aussi la constitution. *A contrario*, la loi n'a pas à respecter le règlement (puisqu'elle est au-dessus dans la pyramide).

Il est un peu difficile de faire une trame qui pourrait s'appliquer dans tous les cas pour la légalité. En général, le rédacteur souhaite vous emmener sur la clarté et la prévisibilité de la loi pénale qui est consacrée conventionnellement et constitutionnellement. Il convient donc d'envisager plusieurs hypothèses :

I- Si le cas pratique mentionne l'existence d'un règlement

1- Compétence du juge pénal

Visez l'article 111-5 CP (exception d'illégalité) et explicitiez les conditions : il faut un acte administratif et la solution du procès doit dépendre du contrôle de cet acte par le juge judiciaire (ici pénal). ++++ les raisons de l'illégalité : la plupart du temps c'est la violation de la loi mais ce n'est pas le seul motif (ex incompétence).

Visez cette JP : La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 janvier 1977 précise que l'exception d'illégalité doit être invoquée avant toute défense au fond.

Dans votre mineure, démontrez que ces deux conditions sont remplies.

Concluez si oui ou non, le juge pénal pourra interpréter cet acte et surtout n'oubliez pas de mentionner ici les conséquences et limites : il pourra interpréter l'acte, contrôler sa légalité,

l'écarter du procès mais en aucun cas l'annuler ! Il faudra pour cela aller devant le juge administratif, par la voie d'un REP par exemple (inutile de développer les conditions du REP, cela relève du droit administratif).

2- Motifs d'illégalité

Il ne s'agit pas uniquement de savoir si le juge pénal peut interpréter ou écarter un acte administratif, encore faut-il développer les éventuels moyens d'illégalité. Parmi ceux-ci des moyens d'illégalité de fond et de forme (je vous laisse aller les consulter dans les détails). Dans votre majeure, vous devez trouver des JP (cf cas pratique corrigé séance 1).

Fond : Violation de la loi, détournement ou excès de pouvoir, erreur manifeste d'appréciation.

Forme : incompétence, vice de forme.

II- Le cas pratique mentionne l'existence d'une loi dont les termes semblent être flous

1- Contrôle de conventionnalité

Art. 55 Constitution et arrêt Jacques Vabres de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 24 mai 1975 : les juges du fond disposent de la possibilité d'examiner la conformité du texte qui fonde les poursuites au regard du droit international.

Art. 7 CEDH et principe de prévisibilité et clarté loi pénale.

Vous pouvez également viser l'article 8 DDHC.

Vous expliquez en l'espèce en quoi les termes sont imprécis.

En conclusion, la loi semble inconstitutionnelle.

2- Contrôle de constitutionnalité

Art. 61-1 Constitution : Le justiciable, lors d'un procès peut déposer une QPC s'il estime qu'une disposition législative est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.

3 conditions cumulatives :

- La disposition législative en cause doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites
- La disposition législative en cause ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution par le conseil constitutionnel.
- La question doit présenter un caractère sérieux ou nouveau

Si vous trouvez dans votre code une JP qui vous dit que cette question a déjà été rejetée / déclarée conforme, vous devez la mettre dans votre majeure !

Vous pouvez aussi viser la décision Cons. const., 19-20 janvier 1981, n°80-127 DC, considérant 7 : « les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ».

III- Le cas pratique mentionne une ordonnance, sans préciser si celle-ci a été ou non ratifiée

1- Contrôle de constitutionnalité / conventionnalité

Même raisonnement que précédemment mais nuance dans le contrôle de constitutionnalité : discutez le caractère législatif de l'ordonnance.

En majeure : citez l'article 61-1 Constit comme précédemment mais ajoutez l'article 38 de la Constitution (ordonnances non ratifiées ont valeur réglementaire) : donc pas de contrôle de constitutionnalité possible.

Toutefois dans sa décision du 28 mai 2020 le conseil Constitutionnel a estimé que les dispositions d'une ordonnance qui ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif, doivent désormais être regardées comme des « dispositions législatives » (**Décision QPC 2020-843**).

2- Si l'on considère que l'ordonnance a valeur réglementaire (car non encore ratifiée)

Elle est un règlement donc 111-5 exception d'illégalité devant le juge pénal.

Les ordonnances sont des actes de forme réglementaire et le restent tant que leur ratification législative n'est pas intervenue (Décision du Conseil constitutionnel n° 72-73L du 29 février 1972).

Loi pénale dans le temps

Si le cas pratique ne mentionne aucune entrée en vigueur d'une loi nouvelle, ne traitez pas de la loi pénale dans le temps. En revanche, si une loi nouvelle est présente dans le cas pratique, votre correcteur veut que vous en parliez, même si vous voyez tout de suite à vue d'œil qu'il n'y aura pas de conflit (par ex parce que les faits datent de février 2022 et la loi nouvelle de janvier 2022), vous devez tout de même en parler pour conclure à l'absence de conflit.

I- Qualification de l'infraction

Pourquoi est-ce inévitable de qualifier l'infraction avant de traiter de la loi pénale dans le temps ? Selon si l'infraction est instantanée, continue, occulte... le délai de prescription ne commencera pas à courir au même moment et si une nouvelle loi de forme modifiant le délai de prescription pour telle infraction entre en vigueur, cela pourrait avoir un important impact sur la résolution de votre cas.

Point de cours et définitions :

- **Une infraction instantanée.** Elle s'exécute en un instant plus ou moins long. C'est par exemple le cas du vol. Monsieur X soustrait frauduleusement dans la rue le sac à main de Madame X, c'est instantané. Je n'ai pas relevé dans vos cas pratiques de difficulté particulière. Il existe deux limites à l'instantanéité de l'infraction qui pourraient décaler le point de départ du délai de prescription.
 - **L'infraction instantanée peut être occulte :** aux termes de l'art. 9-1 CPP, une infraction occulte est celle qui « *en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire* ». Ex : Abus de confiance (exemple que je vous ai donné en TD). Une présidente d'association demande 100 euros à chacun de ses adhérents pour organiser un voyage aux enfants cancéreux, l'adhérent lui donne de bon cœur (donc pas de vol), toutefois celle-ci décide de se servir de ces 100 euros pour aller au restaurant (et donc détourner l'argent de l'usage pour lequel il a été donné) : c'est un abus de confiance. Pourquoi est-ce que c'est une infraction occulte ? La victime (ici l'adhérent) ne pouvait pas savoir immédiatement que la présidente avait détourné son argent. Elle pourrait l'apprendre que quelques semaines après (par exemple si elle se rend compte que le voyage n'a pas eu lieu), ou quelques années après pour X ou Y raison. En tout état de cause, c'est bien les éléments constitutifs de l'infraction d'ABC qui font que la victime ne pouvait connaître l'infraction au moment où elle se commettait. La présidente n'a pas eu à faire des manœuvres particulières, contrairement à une infraction dissimulée. Dans le cas d'une infraction occulte, on décale le délai de prescription parce que la victime n'a pas pu connaître l'existence de son préjudice à l'instant T. C'est donc juste que le délai où elle a la possibilité de porter plainte commence à courir lorsqu'elle a eu connaissance de cette infraction.
 - **L'infraction instantanée peut être dissimulée :** aux termes de l'art. 9-1 CPP, « *Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.* ». C'est l'exemple de l'infanticide : une femme tombe enceinte, elle ne le dit à personne, elle accouche en secret, elle tue le fœtus et elle l'enterre. C'est un meurtre, infraction instantanée qui, dans ses éléments constitutifs n'est pas intrinsèquement occulte (contrairement à l'ABC par exemple). La femme a dû user de manœuvres particulières pour cacher ce bébé (cacher sa grossesse, l'enterrer pour que personne ne sache qu'il a existé...). Pourquoi est-ce qu'on décale ici le point de départ du délai de prescription ? La maman, dans notre exemple a caché sa grossesse, personne ne savait qu'elle était enceinte et donc personne n'attendait cet accouchement. En somme, personne n'avait la possibilité de s'inquiéter de la disparition (ou de la non-naissance). Même raisonnement que pour l'infraction occulte.

Pour les infractions occultes et dissimulées, l'article 9-1 CPP instaure toutefois un **délai butoir** : le report du point de départ de la prescription connaît une limite absolue fixée en fonction de la nature de l'infraction : il ne peut excéder 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise (et pas découverte !!!). *Explication* : la clameur publique se calme au bout d'un certain temps on ne doit pas pouvoir poursuivre éternellement

(encore une fois vous n'écrivez pas cela dans votre majeure, l'explication c'est simplement pour que vous compreniez).

Attention, les infractions permanentes sont assimilables aux infractions instantanées (par exemple construction sans permis : une seule volonté coupable avec des effets qui perdurent dans le temps ! L'infraction est consommée dès que le message est publié. A ne pas confondre avec les infractions continues.

- **L'infraction continue** : Elles supposent une certaine durée d'action pendant laquelle la volonté coupable doit persister de manière constante. C'est le cas de la séquestration ou du recel par exemple. La séquestration : la volonté coupable perdure chaque jour où Madame X refuse de libérer Monsieur Y. Le recel de vol : si l'on garde un tableau chez soi que l'on sait volé, notre volonté de receler se réitère chaque jour (même raisonnement que pour la séquestration, on pourrait rendre le tableau : c'est bien la volonté coupable qui se renouvelle tous les jours, pas de simples effets comme c'est le cas pour les infractions permanentes. Pour la prescription, le délai commence à courir lorsque la volonté coupable cesse (lorsqu'on libère l'otage, lorsqu'on rend le tableau..). Si une loi nouvelle apparaît pendant la séquestration, elle s'applique à l'infraction continue dont les effets se sont prolongés après son EEV (toujours la même idée de volonté coupable qui a perduré).
- **L'infraction d'habitude** : elle suppose plusieurs faits matériels qui se répètent, dont chacun pris isolément n'est pas punissable. Ex : exercice illégal de la médecine art. L4161-1 CSP « *Exerce illégalement la médecine :*
*1° Toute personne qui prend part **habituellement** ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises* ». Le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir de l'acte constitutif de l'habitude (ce sera au Procureur de démontrer quel acte est constitutif de l'habitude). Si une loi nouvelle plus sévère entre en vigueur, il faudra regarder si elle est postérieure ou non à l'acte d'habitude (si oui, elle pourra s'appliquer, alors même que la personne a commencé à exercer illégalement la médecine avant cette entrée en vigueur : tant que l'acte constitutif de l'habitude est postérieur).

II- Conflit de loi dans le temps

1- Loi de fond ou de forme ?

Définir ce qu'est une loi de fond et ce qu'est une loi de forme et faire un syll pour conclure.

2.1 - Si c'est une loi de fond

Art. 112-1 CP, art Conv. Edh et art. 8 DDHC: non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère et application immédiate de la loi pénale de fond plus douce (à condition que la personne n'ait pas été définitivement jugée ! Exception : une loi qui dépénalise une infraction s'applique immédiatement, même si l'auteur de ladite infraction a été définitivement jugé).

Une loi plus sévère est une loi qui élargit les éléments constitutifs de l'infraction, aggrave les peines, institue une circonstance aggravante (Crim. 15 Sept. 2015 n°14-86.135).

Vous devez faire un syllogisme pour déterminer si la loi de fond est plus douce ou plus sévère et conclure si elle va rétroagir ou non : est-ce que la personne sera poursuivie sous l'empire de la loi ancienne ou la loi nouvelle ? donnez à votre correcteur tous les éléments, soyez rigoureux: donnez les dates précises, faites des calculs : cf exemples de correction.

Attention aux exceptions des lois qui semblent plus sévères mais qui sont soit des lois interprétatives, soit déclaratives.

Lois interprétatives : elles ont pour objet de préciser le sens d'une loi antérieure, sans en modifier substantiellement le contenu. Exemple de la loi du 3 août 2018 qui précise ce qu'est la contrainte morale ou la surprise pour les agressions sexuelles ou viol (exemple donné en TD). C'est une simple interprétation d'une loi antérieure (elle fait corps avec la loi antérieure), donc elle est rétroactive même si elle peut vous sembler plus sévère... (à mon sens elle l'est). Dans le cas pratique, si la loi vous semble interprétative, vous devez en débattre en mineure, argumenter : le raisonnement sera important puisqu'il vous permettra de conclure à la rétroactivité ou non de cette loi nouvelle.

Lois déclaratives : Elles se bornent à constater une règle préexistante (syndrome de l'inflation législative et du populisme pénal ! Attention, comme expliqué au début de cette trame, je vous donne des explications pour que vous compreniez le contexte et l'intérêt de ces différentes lois, ne m'écrivez surtout pas en cas pratique cela : votre correcteur ne souhaite pas lire le pourquoi du comment cette loi a été créée : pas le but du cas pratique !!! Vous pourriez cependant le faire en commentaire de texte). Elles rétroagissent (parce qu'elles ne peuvent pas être plus sévères : elles ne servent à rien). C'était le cas de l'inceste (avant abrogation par le conseil constitutionnel). Le législateur nous fournissait une définition de l'inceste, sans que cela aggrave les peines : c'est totalement inutile et purement symbolique « déclaratif » : donc rétroactif. Ces lois ne sont pas dangereuses pour la sécurité juridique mais elles le sont pour l'intelligibilité des lois pénales. Attention, vous avez été nombreux à confondre les lois déclaratives avec des lois comme l'outrage à l'hymne national de l'article 433-5-1 CP : cette loi vous paraît déclarative car symbolique mais une peine est associée à cet outrage : 7500 euros d'amende. Ce n'est donc pas purement symbolique, alors que pour l'inceste ça l'était.

Attention également aux exceptions des lois qui semblent plus sévères alors qu'elles sont plus douces ou l'inverse... soit parce qu'elles semblent supprimer une peine automatique pour qu'il s'agisse d'une simple peine complémentaire (plus doux) alors qu'en réalité la durée ne pourra plus être modulée par le juge alors qu'elle pouvait l'être auparavant (plus sévère). En L2, je

ne suis pas certaine que cela puisse tomber en partiel, mais gardez cette réflexion à l'esprit (toujours cette idée que rien n'est évident : questionnez-vous toujours !)

Si nécessaire (parce que la loi est / semble complexe) : faites un syllogisme supplémentaire en expliquant si la loi est divisible (dans ce cas là expliquez quelle partie sera plus sévère et ne rétroagira pas et quelle partie sera plus douce et s'appliquera immédiatement) ou si la loi est indivisible. Dans ce dernier cas, citez les JP Martin et Desroziers en majeure et continuez votre syll. Allez toujours au bout de votre raisonnement.

2.2 – Si c'est une loi de forme

Pas de réelle difficulté car application immédiate, cf 112-2, 112-3 CP.

Attention toutefois aux lois relatives à la prescription : elles sont d'application immédiate, même si plus sévères (puisque lois de forme) à condition que la prescription ne soit pas acquise ! (Cf exemples cas pratiques rédigés si vous avez du mal avec cette notion de prescription acquise).

Attention également à une exception : les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur EEV si elles rendent plus sévères les peines prononcées. (112-2 3° : ce sont celles qui ont pour objet de fixer les modalités d'exécution de la peine (par exemple le lieu de détention ou le recouvrement des amendes) alors que les lois relatives à l'application des peines se rapportent aux conditions de l'individualisation de la peine en cours d'exécution. Ce dernier cas vise notamment la libération conditionnelle, les permissions de sortir, la période de sûreté).

Loi pénale dans l'espace

A titre liminaire, il convient de préciser que vous devrez traiter de la loi pénale dans l'espace uniquement si le cas pratique vous y invite : si dans les faits, aucun élément d'extranéité n'est présent (ou aucune personne qui semble être de nationalité étrangère), pas besoin d'en parler.

Vous êtes nombreux à demander si dans un cas pratique il faut traiter de toutes les compétences même si l'on détermine que la territorialité s'applique. En réalité, il faut distinguer plusieurs hypothèses :

- Soit la territorialité s'applique (et vous en êtes certain, pas de discussion possible : par exemple parce que le délit a été entièrement commis sur le territoire français, comme un vol simple), et dans ce cas vous concluez à l'applicabilité de la compétence territoriale et vous arrêtez le cas pratique (en tout cas, la partie sur la loi pénale dans l'espace).
- Soit la territorialité

Le raisonnement sera le même pour la personnalité, la réalité..

Si la territorialité s'applique (et que vous en êtes certain), n'allez pas chercher plus loin, inutile de traiter de la personnalité, etc (sauf si le correcteur vous le demande expressément...).

- *Pourquoi ?* Pour imaginer voici un exemple : Le ministère public (le Procureur, qui, pour rappel défend les intérêts de l'Etat) souhaite que la loi française s'applique pour le cas d'un ressortissant Polonais qui aurait commis des faits d'escroquerie (délit complexe). *A priori*, l'infraction ne serait pas commise sur le territoire français mais quelques éléments dans les faits nous laissent penser que le ressortissant Polonais aurait pu commettre certains faits constitutifs en France (par ex il a voyagé quelques heures en France). Le Procureur va tout d'abord tenter de démontrer au Juge que la territorialité s'applique, mais puisqu'il sait qu'il est possible que l'avocat de la défense ou le Juge neutralise ses arguments, il va prévoir sa démonstration pour la compétence personnelle, etc. A l'inverse, si le Procureur est certain que la territorialité s'applique, il sait qu'aucun argument contre ne pourra lui être opposé ni par le Juge ni par l'avocat de la défense (pour rappel l'avocat de la défense = l'avocat du ressortissant Polonais), il ne va pas préparer de plaidoirie sur la compétence personnelle, il sait que c'est inutile. Dans un cas pratique, vous devez raisonner de la même manière : lorsqu'un doute existe, dites le, et continuez votre cas jusqu'à ce que vous soyez certain qu'une compétence peut s'appliquer.
- Si le cas pratique concerne uniquement la loi pénale dans l'espace (comme c'était le cas pour la séance 3), vous devez respecter chaque étape (des points seront toujours attribués) et faire des syllogismes séparés pour chaque compétence. En revanche, si vous êtes en partiel final (ou concours) et qu'il existe un élément d'extranéité mais qui ne constitue aucunement tout l'enjeu du cas pratique, vous pouvez traiter ensemble des compétences qui ne s'appliquent pas. Ex : si à l'évidence ni la compétence territoriale ni la compétence personnelle ne s'appliquent, vous pouvez éventuellement citer les deux articles dans la même majeure et les exclure rapidement dans un même syllogisme et développer la compétence qui vous intéresse en l'espèce.

Sous réserve des différents éléments précités, votre raisonnement sera toujours le suivant :

I- Compétence territoriale

Plusieurs possibilités pour mobiliser la compétence territoriale de la loi française : (à traiter dans l'ordre et toujours le même raisonnement, si l'une s'applique, ne pas aller plus loin).

- 113-2 CP al.1 : les faits ont entièrement été commis sur le territoire Français.
- 113-2 CP al.2 : des faits constitutifs de l'infraction ont été commis sur le territoire Français (cas des infractions complexes comme l'escroquerie)

- 113-2-1 + 113-3 + 113-4 CP, articles que vous retrouverez moins souvent en cas pratique mais ne les oubliez pas pour autant.
- 113-5 CP al.1 : la personne s'est rendue **complice en France** d'un délit ou crime commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et la loi étrangère et s'il a été constaté définitivement par un jugement étranger.
- 113-5 CP al.2 : si la personne s'est rendue **complice à l'étranger de crimes** prévus par le livre II du Code pénal (les crimes et délits contre les personnes)
- 203 CPP : extension de la compétence territoriale pour des faits connexes « *Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées* »
- Jurisprudence (par ex Crim. 23 avr. 1981, n° 79-90.346) : extension de la compétence territoriale pour des faits indivisibles.

Pour rappel la différence entre connexité et indivisibilité : la connexité suppose une unité de temps et de lieu, ou au moins une relation de corrélation entre les infractions alors que l'indivisibilité est une notion qui désigne des infractions liées par une unité de cause ou de dessein.

Pour terminer sur le principe de territorialité, n'oubliez pas de regarder s'il n'existe pas des limites (par exemple une immunité : si c'est possiblement le cas, parlez en, sinon c'est inutile).

II- Principe de personnalité

Vous avez été très nombreux dans les cas pratiques à oublier de parler des conditions de forme et c'est dommage. A l'avenir, apprenez par cœur cette trame et divisez conditions de fond et de forme, pour plus de lisibilité.

Même raisonnement que pour la territorialité : si vous concluez à la mobilisation certaine de la compétence personnelle, vous n'avez pas besoin de continuer le cas et traiter de la compétence réelle. Toutefois, si vous concluez à la personnalité active, et qu'à l'évidence une victime est aussi française, je vous conseille de tout de même traiter de la compétence personnelle passive, alors même que la compétence personnelle active s'applique. La raison est procédurale : les conditions de la compétence personnelle passive sont plus souples.

A- Active

Visez ici l'article 113-6 CP. Il faut que l'auteur de l'infraction soit français.

a- Conditions de fond

Pour les délits, il faut une double incrimination (que l'Etat dans lequel le délit a été commis incrimine aussi ces faits). Attention, cette double incrimination ne vaut pas pour les crimes !!! Il faut que la personne ait la nationalité française (ou au moins qu'elle l'ait eu postérieurement aux faits qui lui sont imputés). Toutefois (et comme toujours en droit...) il existe une exception à la nationalité française dans certains cas expressément prévus par la loi. Ex : 113-14 CP (même si la personne n'a pas la nationalité française, le simple fait qu'elle réside habituellement en France suffit à fonder la compétence personnelle active). Soyez donc toujours vigilants aux exceptions (souvent le cas lorsque les atteintes touchent à l'UE).

b- Conditions de forme

- Visez ici l'article 113-8 CP pour les délits (pas pour les crimes !!!) : « Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. »

Idem, faites attention aux exceptions (par ex l'article 113-14 déroge à cet article).

Comme mentionné au début de la trame des cas pratiques, si vous trouvez l'exception, visez toujours en premier le principe (d'abord 113-8 et ensuite 113-14 ici). Allez également lire 113-8-1 et 113-8-2 CP.

- Visez en second lieu 113-9 CP : non bis in idem. Valable pour les délits et les crimes.

B- Passive

Visez ici l'article 113-7 CP.

a- Conditions de fond

Il faut une victime française et un crime ou un délit puni d'emprisonnement par la loi française, pas besoin de double incrimination (si vous concluez donc à la mobilisation de la compétence personnelle active et passive (car auteur français et victime française), vous aurez tout intérêt à utiliser la compétence personnelle passive car ses conditions de fond absorbent celles de la compétence personnelle active (qui elle a besoin d'une double incrimination).

b- Conditions de forme

113-8 et 113-9 CP.

Pour non bis in idem dans la mineure : soit dans le cas rien ne vous permet de dire si oui ou non il y a eu condamnation définitive à l'étranger, vous supposez que non. Parfois, dans les faits on vous indiquera implicitement cela : par exemple en vous disant que telle personne s'est enfuie et craint d'être poursuivie : vous devez expliquer cela en mineure ! Si la personne craint d'être

poursuivie, c'est qu'elle n'a pas été jugée à l'étranger.. C'est aussi ça la mineure : comprendre, analyser, déduire, supposer (intelligemment).

III- Compétence réelle

Art. 113-10 CP « *La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimés par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.* »

Pas de réelle difficulté.

IV- Compétence universelle

Vous devez toujours explicitez les différentes conditions, comme pour la compétence personnelle et les conditions de fond et de forme et après vous devez démontrer en mineure qu'en l'espèce, ces conditions sont remplies (ou font défaut, ou sont discutables...).

Il existe deux sortes de compétences universelles :

- Les compétences universelles « classiques » sont prévues aux articles 689-1 à 689-10 CPP et nécessitent deux conditions cumulatives pour être appliquées :
 - L'existence d'une convention (par exemple 689-10 c'est le terrorisme)
 - Il faut que la personne se trouve en France

Attention à la rigueur ! Vous devez commencer par citer 689-1 puis l'article spécifique à la convention qui vous intéresse (689-10 si c'est le terrorisme) en précisant quelle convention. Si vous n'avez pas ces trois éléments, vous n'aurez pas tous les points (voire aucun en partiel ou concours...)

- Une deuxième plus « spécifique » est prévue à l'article 689-11 CPP. 5 conditions cumulatives :
 - L'existence d'une convention internationale : ici, la convention de Rome avec les 4 grands crimes que vous connaissez (crime contre l'humanité, crime de génocide, crime de guerre et crime d'agression).
 - Il faut une double incrimination pour les faits commis dans des Etats non parties ou par un ressortissant d'un Etat non-partie à la Convention de Rome. *Explication* : si l'Etat a ratifié le Statut de Rome, il a donc nécessairement accepté la répression des 4 grands crimes précités, nul besoin qu'il les prévoit en + de cette ratification dans sa législation.
 - La personne doit résider habituellement sur le territoire français (et non simplement se trouver sur le territoire comme c'est le cas pour les compétences « classiques »).

- La poursuite de ces crimes ne peut être faite qu'à la requête du Procureur de la République antiterroriste (aucun rapport avec le terrorisme, c'est une simple formalité procédurale, ne vous perdez pas !)
- Le ministère public doit solliciter de la CPI qu'elle décline sa compétence (point méthode : citez-moi cette condition mais ne la discutez pas comme ce qu'on a pu faire en TD : dans un cas pratique, peu importe si vous trouvez ça discutable ou non que la compétence universelle soit subsidiaire par rapport à la CPI : vous devez prendre cela pour acquis).

ATTENTION : j'ai vu dans un grand nombre de copies que vous mélangez la compétence de la CPI avec la compétence universelle française. Ce n'est absolument pas la même chose. A votre niveau, vous n'avez pas à connaître la procédure devant la CPI. La compétence universelle française, c'est toujours la loi française, à l'instar des autres compétences (territoriale, personnelle...)

Élément matériel – Élément moral

Contrairement à tout ce qui a été dit précédemment (légalité, loi pénale dans le temps et loi pénale dans l'espace), l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction vous en parlerez dans tous les cas pratiques, toute l'année et pour l'avenir. La raison est simple : dans les cas pratiques, il n'y a pas toujours des potentiels conflits de loi dans le temps, alors qu'une infraction sera toujours composée d'un élément matériel et d'un élément moral.

En somme, toute l'année, même lorsqu'il s'agira de faire des cas pratiques pour la séance sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur la complicité... vous devrez toujours commencer le cas pratique par l'élément matériel et l'élément moral.

I- Élément légal

Ici vous devez toujours viser l'article du Code pénal qui prévoit l'incrimination de cette infraction.

Majeure : citez l'article

Mineure : en l'espèce, Monsieur X est accusé de tels faits / telle infraction

En conséquence : élément légal rempli.

II- Condition préalable (pas nécessaire en L2, cf exemple dans le corrigé loi pénale dans le temps)

Cf dans les exemples de cas pratique mais par exemple pour le meurtre il faut une personne vivante (si elle était déjà morte, cf tentative de meurtre et l'arrêt Perdereau), autrui (le suicide n'est pas incriminé), et personne humaine (on ne peut pas tuer une personne morale).

Si les conditions préalables ne sont pas remplis, inutile de continuer votre démonstration. Arrêtez le cas pratique (en tout cas, cette question).

III- Élément matériel

Citez l'article de l'infraction. Grâce à sa lecture ou à la JP que vous citerez, déterminez si cette infraction est de commission ou d'omission (est-ce qu'il faut un acte positif ou une simple abstention suffit). Ensuite, déterminez s'il s'agit d'une infraction matérielle, formelle ou obstacle.

Pour rappel :

- Une infraction matérielle est une infraction qui nécessite la survenance d'un résultat pour être caractérisée. Ex le meurtre.
- Une infraction formelle est une infraction qui ne nécessite pas nécessairement la survenance d'un résultat pour être caractérisée. Ex l'empoisonnement.
- Une infraction obstacle est une infraction préventive qui ne peut être caractérisée uniquement s'il n'y a pas eu de résultat. Ex le mandat criminel. Cette infraction perd sa ratio legis (et donc est inapplicable) si un futur meurtre (ou tentative) se produit. C'est la raison d'être d'une infraction obstacle : empêcher qu'une autre infraction se produise.

Vous pouvez également déterminer s'il s'agit d'une infraction instantanée, continue, d'habitude... en réalité c'est inutile si vous n'avez pas de problème de conflit de loi dans le temps.

Enfin, vous devez préciser qu'il faut l'existence d'un lien de causalité certain entre le résultat (ou le résultat éventuel / évité) et l'acte de commission ou d'omission. Ce lien de causalité doit toujours être certain (pas très difficile à caractériser sauf dans le cas des scènes uniques de violence mais le but de cette trame n'est pas de rentrer dans des exceptions).

Dans le cas des infractions non-intentionnelles, vous devrez caractériser la consistance du lien de causalité : est-il direct ou indirect ? (Cf exemples de cas pratiques rédigés).

La loi ne définit pas la causalité directe, à la différence de la causalité indirecte.

- Une circulaire du 11 octobre 2000 établit « qu'il n'y aura causalité **directe** que lorsque la personne en cause aura elle-même frappé ou heurté la victime, soit aura initié ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté ou frappé la victime ». Plus juste est certainement la position doctrinale selon laquelle il y aura lien de causalité direct « chaque fois que l'imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique, exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l'atteinte à l'intégrité de la personne ». Attention, il s'agit d'une simple circulaire : regardez pour chaque infraction les JP : la Cour de cassation utilise parfois d'autres définitions / critères comme celui du paramètre déterminant.

- Le législateur a pris soin de définir l'auteur **indirect** à l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal comme la personne qui, sans avoir elle-même directement causé le dommage, a soit « créé soit contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation », soit « n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ».

Si vous n'êtes pas arrivé à caractériser l'élément matériel, ne continuez pas le cas pratique. Il est inutile de traiter de l'élément moral. En revanche, si vous avez un doute (votre conclusion est : il est probable que l'élément matériel soit rempli, sous réserve de...), continuez le cas pratique et traitez de l'élément moral. C'est le même raisonnement et la même logique que pour les cas pratiques relatifs aux conflits de loi dans l'espace : mettez-vous dans la place du Procureur qui ne veut pas se ridiculiser devant le Juge...

IV- Élément moral

Le droit pénal est un droit de la faute, celle-ci peut être intentionnelle ou non intentionnelle. Faites attention, certains auteurs, lorsqu'il y a intention (ex dans le meurtre), préfèrent parler d'intention sans parler de faute. La faute serait alors exclusivement non-intentionnelle (ex homicide involontaire).

Deux possibilités dans un cas pratique :

Premier cas – Vous êtes face à une infraction intentionnelle.

Majeure : Vous devez, à chaque fois, viser l'article 121-3 al.1 CP « *Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.* »

En + de cet article, vous pourrez viser l'article qui concerne l'infraction en particulier (par exemple le meurtre) et des JP (pour le meurtre qui vous précise qu'il y a un dol spécial). Dans toutes les infractions intentionnelles, il y a un dol général (conscience de violer la loi pénale). Pour certaines infractions, il y a un dol spécial : si c'est le cas, vous devez le dire. Par exemple, pour le meurtre, c'est la volonté précise de parvenir à la mort de la victime.

Dans certains cas, il y a un dol indéterminé ou dépassé. C'est le cas des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (la faute est bien intentionnelle puisqu'on porte intentionnellement les coups, mais on frappe sans savoir le résultat : notre intention (dol) est indéterminée).

Cela pourrait donner quelque chose comme cela :

Aux termes de l'article 121-3 al.1 du Code pénal « *Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.* »

De plus, l'article 221-1 du Code pénal est relatif au meurtre. Intellectuellement, le meurtre nécessite la démonstration d'un dol général, c'est-à-dire la conscience de l'auteur de violer la

loi pénale. Le meurtre nécessite également la démonstration d'un dol spécial, consistant en la volonté précise de donner la mort à la victime.

Mineure : Vous devez démontrer grâce aux faits dans l'énoncé, si oui ou non la personne a eu cette intention de donner la mort (par exemple parce qu'elle a tapé très fort avec un objet dangereux sur la nuque (donc soit l'intensité du geste, soit la partie du corps qui a reçu le coup), ou encore parce qu'elle a prémédité son geste...)) : c'est exactement le travail des magistrats que de rechercher l'intention dans les faits. Vous devez vous servir de tous les éléments mis à votre disposition dans le cas pratique et les interpréter.

Conclusion : élément moral est rempli ou non.

Deuxième cas : vous êtes face à un cas d'infraction non-intentionnelle

Visez l'article 121-3 al.3 du Code pénal qui dispose que « *Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.* ».

- Il existe 2 types de fautes : la faute simple et la faute qualifiée (qui elle-même se divise en deux fautes : faute caractérisée et faute délibérée).

- **La faute simple :**

121-3CP « *en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement* »

Elle est facile à caractériser car elle ne suppose pas nécessairement la méconnaissance d'une obligation légale ou réglementaire. Elle accomplit les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de ses missions ou fonctions. La faute simple s'apprécie *in concreto*.

- **La faute délibérée :**

- Une violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence : il faut que l'obligation violée s'avère particulière, c'est à dire suffisamment précise et circonstanciée. (JP dessus !)
- Une obligation imposée par la loi ou le règlement (= articles 34 et 37C). **PAS VALABLE POUR LE REGLEMENT INTERIEUR D'UNE ENTREPRISE !**
- Une violation manifestement délibérée : il faudra donc rapporter la preuve d'un dol éventuel, c'est à dire la volonté tendue vers une connaissance du risque (=attention à ne pas confondre avec les violences volontaires ou l'homicide volontaire).

- **La faute caractérisée :**

- La faute doit revêtir un certain degré de gravité qui peut être déduite d'une succession de fautes simples (pas nécessairement ça peut aussi être qualitatif)

- La faute doit avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité et il faut donc démontrer qu'il existait objectivement de fortes probabilités qu'une personne fût exposée à un risque de mort ou de blessures graves.
- L'auteur du dommage ne pouvait ignorer le risque auquel son comportement exposait autrui

En l'espèce, comme toujours, vous devez lire les faits et démontrer que la faute commise par Monsieur X est simple, caractérisée ou délibérée. Vous devez démontrer condition par condition.

Dans un souci de simplicité, en L2, vous apprendrez à raisonner de cette manière pour l'élément moral des infractions non-intentionnelles. En réalité, en concours ou en Master 1, vous la trame du cas pratique pour de telles infractions est un peu différente (il faut raisonner en deux temps : déterminer la nature du lien de causalité puis déterminer la gravité de la faute. A votre niveau, faites de la manière la plus simple qu'il vous semble).

Enfin, vous êtes face à un cas de tentative (attention, il n'y a pas de tentative d'une infraction non-intentionnelle)

La tentative d'une infraction nécessite la caractérisation d'un élément légal, matériel et moral.

A- Élément légal

Aux termes de l'article 121-4 du Code pénal « Est auteur de l'infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »

S'il s'agit d'un crime, mettez simplement en majeure l'article de l'infraction. S'il s'agit d'un délit, vous devez trouver l'article qui prévoit expressément la tentative (cet article se trouve toujours dans votre code quelques articles après l'article qui incrimine l'infraction, cf exemple cas pratique rédigé).

B- Élément matériel

Aux termes de l'article 121-5 du Code pénal, pour que la tentative soit établie, il faut qu'un commencement d'exécution puisse être caractérisé. Le commencement d'exécution caractérisant l'élément matériel de la tentative a été défini par l'arrêt Lacour de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 octobre 1962. L'élément objectif du commencement d'exécution est « l'acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution ». +++ JP s'il y en a qui collent aux

faits (regardez toujours soit sous le texte d'incrimination soit sous le texte qui prévoit la tentative pour ce délit) : pour un exemple cf cas pratique rédigé.

C- Élément moral

La deuxième condition exigée par l'article 121-5 du Code pénal est relative à l'élément moral de la tentative : il faut une absence de désistement volontaire (ex si quelqu'un tente de tuer autrui, s'il abandonne son geste car il entend les forces de police arriver, ce n'est pas un désistement volontaire). Il faut que l'agent ait librement et spontanément renoncé à son projet criminel. Il y a beaucoup de JP, les chercher et les citer. Idem s'il y a des JP qui collent aux faits (regardez sous les articles !).

Vous pouvez aussi dans l'élément moral citer les tentatives infructueuses (infraction manquée ou impossible). L'infraction manquée correspond par exemple au cas où l'agent tire sur la personne mais par maladresse tire sur le mur) et l'infraction impossible c'est par exemple le fait de voler dans une poche qui finalement est vide.